

1501104-93.2020.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Edegar de Sousa Castro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/12/2022

... da ocorrência, no caso, do chamado "furto de uso".

Nesse trilhar, lembre-se que, de acordo com o disposto no texto do artigo 155 do Código Penal, o furto se caracteriza pela subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel.

Já o furto de uso, segundo a doutrina, ocorre "...quando alguém retira coisa alheia infungível, para dela servir-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501104-93.2020.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501104-93.2020.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153657/2020 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 12071031 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2421/20/111 - 03º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2153657 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS RIBEIRO SANTOS

Vistos.

A Justiça Pública ajuizou a presente ação penal contra MATHEUS RIBEIRO SANTOS, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de junho de 2020, no período da madrugada, na Rua Armando Backx, nº 712, bairro Demarchi, nesta Cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, o réu subtraiu, para si, o veículo Toyota/Corolla, cinza, ano/modelo 2016/2017, de placas FEW5C91, pertencente a S.A.A..

Recebida a denúncia (fls. 98/100), o réu foi citado (fls. 114), apresentando resposta à acusação (fls. 118).

Confirmou-se, então, o recebimento da denúncia (fls. 119/122).

Durante a instrução do feito, tomaram-se as declarações de duas testemunhas comuns, interrogando-se o réu ao final (fls. 163/165).

Ultrapassada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes, em alegações finais, debateram a causa (fls. 163/165).

O ilustrado representante do Ministério Público, entendendo comprovados os fatos, pugnou pela procedência da ação (fls. 163/165).

Já os doutos Defensores, a fls. 163/165, pleitearam a absolvição, alegando, em síntese, atipicidade da conduta.

É o relatório.

Passa-se à fundamentação e à decisão.

Finda a regular instrução dos autos, a pretensão punitiva, conforme bem pareceu aos preclaros Defensores, deve ser julgada improcedente.

Com efeito, não há nos autos provas suficientes para afirmar-se, com a necessária certeza, que o réu, no dia dos fatos, tenha lançado mão do bem com a intenção de tê-lo para si.

O réu, na fase policial (fls. 14), declarou que “.. trabalha no lava-rápido situada na Rua Armando Backx, 712, bairro Demarchi, neste município. Que tem a livre acesso ao local. Nesta noite, decidiu pegar um dos carros que ficam ali para dar um rolê. Assim, pegou a chave do Toyota Corolla e saiu para buscar seus amigos. Deu carona a uma amiga, depois foi até o Detroit onde pegou Yuri, que também trabalha no mesmo estabelecimento como barbeiro. Depois pegaram mais uma amiga e estavam dando uma volta quando encontraram a viatura e foram abordados”.

Em juízo (fls. 163/165), porém, o réu modificou, parcialmente, sua versão inicial. Sustentou que, antes dos fatos, o proprietário do automóvel costumava deixar tal bem, por longos períodos, no lava-rápido e, assim, chegou a pedir que os funcionários trocassem a bateria e o óleo do motor do carro. Além disso, o citado proprietário solicitava que o réu “desse uma volta no quarteirão com o carro”, a fim de que este se mantivesse em bom funcionamento. Contudo, o dono do lava-rápido não tinha conhecimento dessa solicitação de movimentar o veículo. Esclareceu o réu que, na data anterior aos fatos, veio a retirar o veículo no lava-rápido durante a noite, pois a chave do bem ficava no para-brisa. Asseverou que não percebeu a aproximação da viatura e, assim que notou tal circunstância, parou o carro.

A vítima, ouvida somente na fase inquisitiva (fls. 13), asseverou que “não tem onde guardar seu carro. Que seu funileiro indicou o lava-rápido e estacionamento situado na Rua Armando Backx, 712, bairro Demarchi. Que fez contato com um dos responsáveis e combinou de deixar o carro guardado lá, pagando uma mensalidade de R\$120,00. Assim, desde março de 2020 deixa o carro lá, com as chaves, para eventual necessidade de manobra, mas nunca autorizou ninguém a sair com o carro do estabelecimento. Nesta noite, foi procurado por policiais militares em sua residência e tomou conhecimento de que seu carro havia sido encontrado na posse de terceiros. Então veio a esta delegacia. Afirmou que não conhece os indivíduos aqui apresentados como Matheus e Yuri”.

Diogo de Souza Machado, inquirido somente na fase extrajudicial (fls. 08), relatou

que "...é o responsável pelo lava-rápido. Não tem CNPJ. Tem alguns carros que utilizam o estacionamento como mensalistas, incluindo o Toyota Corolla da vítima aqui presente. As chaves dos carros ficam dentro de uma salinha. Que deve ter esquecido a chave do Corolla na gaveta do móvel externo, o que facilitou o acesso de Matheus. Explica que Matheus trabalha como lavador. Tomou conhecimento de que o carro foi utilizado indevidamente nesta madrugada. Nunca autorizou a utilização dos veículos. Yuri é o menino que trabalha na barbearia, anexa ao estacionamento e paga um aluguel ao depoente".

Thiago Ribeiro dos Santos, ouvido apenas na fase policial (fls. 09), esclareceu que, no dia do ocorrido, "...Matheus o convidou para dar uma volta no carro que ele pegou do estacionamento. Tinha conhecimento mas não participou da retirada do veículo. Estavam apenas dando uma volta com as meninas".

O policial militar Ivan Oliveira Carrenho, na fase inquisitória (fls. 06), mencionou que, no dia dos fatos, ele e seu colega de farda "... encontravam-se em patrulhamento de rotina, ocasião em que, na Avenida Capitão Casa, altura do número 1100, avistaram um veículo Toyota Corolla, de placas FEW 5C91, realizando manobras em ziguezague entre os veículos, momento em que iniciaram o acompanhamento, e com sinais luminosos e ordem de parada, o condutor ignorou tal ordem e evadiu-se. Em seguida, quatro quilômetros adiante, na Av. Miro Vetorazo, altura do n. 200, conseguiram realizar a abordagem. O veículo era conduzido pelo por Matheus Ribeiro Santos, tinha como passageiro Yuri de Souza Pesce Cleto, além de Thiago, Lohane e Isabela. Em revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi localizado, todavia indagado sobre a procedência do veículo, Matheus e Yuri afirmaram trabalhar em um Lava Rápido/Estacionamento/Barbearia, de nome 'De Zekar', endereçado na Rua Armando Backx, 712, bairro Demarchi. Acrescentaram que o veículo foi ali deixado pelo proprietário e que sem autorização ou conhecimento do mesmo ou do proprietário do estabelecimento subtraíram o veículo com o fim de dar um passeio, na companhia das testemunhas acima descritas. O veículo, bem como as partes, foram conduzidas a esta Unidade Policial".

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Eraldo Orador da Rocha Junior na referida fase (fls. 07).

E, sob o crivo do contraditório (fls. 163/165), Ivan confirmou, em linhas gerais, seu depoimento inicial. Acrescentou que inicialmente, o réu afirmou que havia pego o veículo emprestado. Assim, a vítima foi acionada, mas negou tal circunstância, afirmando que havia deixado o veículo em um estacionamento. Não se recordou o depoente se o réu veio a confessar a prática delitiva. Divergiu o depoente, por fim, ao declarar que os demais ocupantes do automóvel confirmaram que o veículo fora pego emprestado.

Já Eraldo, na fase judicial (fls. 163/165), corroborou suas palavras iniciais. Em acréscimo disse que o réu alegou que o proprietário do veículo não sabia da utilização do veículo.

Logo, cotejando-se tais elementos de prova, vê-se que não há, nos autos, prova suficiente para uma segura condenação, havendo indícios da ocorrência, no caso, do chamado "furto de uso".

Nesse trilhar, lembre-se que, de acordo com o disposto no texto do artigo 155 do Código Penal, o furto se caracteriza pela subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel.

Já o furto de uso, segundo a doutrina, ocorre "...quando alguém retira coisa alheia infungível, para dela servir-se momentaneamente ou passageiramente, repondo-a, a

seguir, na esfera de atividade patrimonial do dono" (Código Penal comentado: acompanhado de comentários, jurisprudência, súmulas em matéria penal e legislação complementar / Celso Delmanto... [et al.]. - 8. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo : Saraiva, 2010 - p. 554).

E, in casu, respeitado o entendimento do combativo representante do Ministério Público, não há prova cabal de que o réu tivesse intenção de assenhorar-se definitivamente da coisa, com animus rem sibi habendi, ou seja, com o dolo de tê-la para si ou para outrem.

A respeito, lembre-se que, no calor dos fatos, o réu alegou aos agentes da lei que havia pego o automóvel, do local onde trabalhava, apenas "...com o fim de dar um passeio" (fls. 06).

E, ouvido perante a zelosa autoridade policial, o réu esclareceu que, no dia em questão, por trabalhar em um lava-rápido, "...decidiu pegar um dos carros que ficam ali para dar um rolê" (fls 13).

Já Thiago, que trabalhava com o réu, citou que, no dia em questão, ambos "Estavam apenas dando uma volta com as meninas" (fls. 09).

Inexiste prova segura, portanto, acerca da intenção de assenhoramento definitivo da coisa.

E "Sem que exista no processo uma prova esclarecedora da responsabilidade do réu, sua absolvição se impõe, eis que a dúvida autoriza a declaração non liquet, nos termos do art. 386, VI, do CPP" (Ap. nº 160.097, TACrimSP, Rel. Gonçalves Sobrinho, in Aranha, Adalberto José Q.T de Camargo. Da prova do Processo Penal. 3ª edição, 1994, Editora Saraiva, p. 67).

A pretensão punitiva estatal, destarte, não pode ser acolhida.

É bem verdade, no entanto, que há dúvidas quanto à conduta do réu, pois ele não chegou a devolver voluntariamente o bem.

Contudo, há indícios de que ele pretendia fazê-lo, pois não é razoável admitir-se que, após supostamente furtar um veículo, com ele o réu saísse, calmamente, pelas ruas da cidade, acompanhado de quatro testemunhas.

Recomendável é, portanto, a adoção, no caso, do brocardo in dubio pro reo.

Em realidade, afigura-se mais prudente a improcedência, ainda que se esteja, com isso, a contemplar com imerecida absolvição um possível culpado, desate sempre preferível à condenação de um provável inocente.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO MATHEUS RIBEIRO SANTOS, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação de cometimento do delito indicado na denúncia.

À vista do decreto absolutório, não há custas.

Oportunamente, em havendo o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 28 de dezembro de 2022.

EDEGAR DE SOUSA CASTRO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA
FOL/ESC